



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 145/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בעניין:

נציגות הבית המשותף
ברחוב לנצט 3 הרצליה

ע"י צבי שלו ת.ז. 003002128
שרה יחימוביץ ת.ז. 052193596
ת.ד. 5384, הרצליה 46153
טל: 09-9510122, 054-4250654, פקס: 09-7727956

התובעת

- נ ג ד -

רחל קלמנוביץ ת.ז. 069062271
מרח' לנצט 3/7 הרצליה
טל: 09-9552374

הנתבעת

פסק דין

1. התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב לנצט 3, הרצליה המזוהה כגוש 6533 חלקה 137 (להלן: "הבית").
2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובו 7 דירות. 6 דירות זהות בגודלן כשטח כל דירה הינו 69.92 מ"ר ודירת הפנטהאוס ששטחה הינו 115.74 מ"ר (להלן: "דירת הפנטהאוס").
3. הנתבעת הינה בעלת דירת הפנטהאוס בבית המשותף.
4. לטענת התובעת, חלקה של הנתבעת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף על פי התקנון המוסכם שולם באופן קבוע בחסר (190 ₪ במקום 232 ₪), וחובה של הנתבעת עבור 7 השנים עובר להגשת התביעה החל מחודש 09/2003 ועד לחודש 08/2010 עומד על סך של 3,528 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק בסך של 895 ₪.
5. הנתבעת הכחישה בכתב הגנתה את החוב המיוחס לה. לטענת הנתבעת, מיום אכלוסו של הבית נגבו דמי הוועד בשיעור של 140 ₪ לחודש לדירות 6-1 ולגבי דירת הפנטהאוס נגבו 190 ₪ לחודש, כשגביה זו נעשתה בהתאם להחלטת נציגות הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 145/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הראשונה והשנייה, בהסכמת כל דיירי הבית, ללא התנגדות ו/או מחאה וחרף הקבוע בתקנון המוסכם של הבית. משכך, לטענת הנתבעת, נוצר הסכם שבנוהג אשר משמעותו הסכמה, כי אלו הם דמי הוועד וזה שיעורם, וכי בנסיבות העניין, אין לחייב את הנתבעת בסכום כלשהו כלפי העבר, אם בכלל.

6. לחילופין, טוענת הנתבעת, כי אם וככל שייפסק כי הינה חייבת בתשלום יתרת דמי ועד רטרואקטיבית, אזי עומדת לה הזכות לקיזוז בגין שכר טרחתה עבור ניהול הבית במשך כעשר שנים בסכום העומד, לכל הפחות, על סכום התביעה.

7. בדיון שהתקיים בפני ביום 10.1.11 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה יינתן פסק הדין בהסתמך על טיעוניהם בעל פה וכתבי בי דין שהוגשו בתיק.

דיון והכרעה

8. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1967 (להלן: "חוק המקרקעין") מטיל על בעל דירה את החובה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף אלא אם נקבע שיעור השתתפות אחר בתקנון המוסכם של הבית.

9. סעיף 3 לתקנון המוסכם, החל על הבית, קובע ברורות כדלקמן:

"שעור השתתפותו של כל בעל דירה בהוצאות הדרושות לאחזקתן התקינה, לניהולו התקין, לטיפוחו ולהבטחת השירותים המחויבים עפ"י דין או המקובלים על פי הנוהג של הרכוש המשותף יהיה לפי שטח רצפת הדירה לעומת כלל שטחי הרצפה של כל הדירות בבית המשותף כדלקמן:

לדירה מס' 137/4 = 35/268

לדירה מס' 137/1 = 35/268

לדירה מס' 137/5 = 35/268

לדירה מס' 137/2 = 35/268

לדירה מס' 137/6 = 35/268

לדירה מס' 137/3 = 35/268

לדירה מס' 137/7 = 58/268



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 145/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

10. אין חולק בין הצדדים, כי במשך שנים שילמה הנתבעת מיסי וועד הבית בשיעור מופחת מזה הקבוע בתקנון המוסכם. ראה טיעוניו של נציג התובעת מר צבי שלו בדיון מיום 10.1.2011 (עמ' 2, שורות 29-31):

"אנו טוענים שלמרות שאין חולק שבמשך שנים הנתבעת שילמה 190 ₪ שלטענתנו תשלום זה נמוך מהסכום שעליה לשלם לפי התקנון המוסכם אנו סבורים כי עליה לשלם בהתאם לחלקה כפי שנקבע בתקנון המוסכם"

וכן ראה טיעוניו של מר משה הרצנו מטעם הנתבעת בדיון מיום 10.1.2011 (עמ' 3, שורות 2-3):

"אנו טוענים שאימי משלמת 190 ₪ במשך שנים ומדובר בהחלטה של הוועד ונוהג וכדי לשנותו נדרשת אסיפה של כל בעלי הבניין".

11. השאלה, בה נדרשת הכרעת, הינה האם רשאית עתה נציגות הבית, לאחר שנים בהן משלמת הנתבעת מיסי וועד בשיעור מופחת מזה הקבוע בתקנון המוסכם, לדרוש מהנתבעת לשלם את מיסי הוועד בהתאם לשיעור הקבוע בתקנון המוסכם, ואף לחייבה לשלם כן רטרואקטיבית.

12. סוגיה זו נדונה בע"א (תל-אביב – יפו 2180/02), שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף, תק –מח (2003) (2), (1895), אליו הפנתה הנתבעת בכתב הגנתה, שם נקבע כדלקמן:

"סוגיה שנייה, לגביה נחלקו דעות הצדדים, מתייחסת למשמעות החלטת אסיפת הדיירים והאם זכאים המערערים לבטלה בשל העובדה שהיא פוגעת בזכויותיהם הקנייניות. גם בנקודה זו אני סבורה, כי בדין קבעה המפקחת שכל עוד הייתה קיימת הסכמה של בעלי הדירות באשר לחלוקת הוצאות ההחזקה, אשר היטיבה עם המערערים לא הייתה מניעה לגבות מהם תשלום על פי הסכמה זו ברם, משחדלה ההסכמה אין מנוס אלא לשוב ולפעול על פי הוראות התקנון המוסכם וסעיף 58 לחוק המקרקעין. אילו הוחלט באסיפת הדיירים להגדיל את חלקם של המערערים בהוצאות בניגוד לתקנון ולחוק הרי שהללו היו זכאים לבטל החלטה הפוגעת בזכות קניינם. אלא שבענייננו נהנו המערערים במשך שנים רבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 145/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מהטבה החורגת מהתקנון, אשר למעשה פגעה בזכות קניינם של הדיירים האחרים בכך שהטילה עליהם חלק גדול יותר בהוצאות ההחזקה השבת המצב לקדמותו, בהסתמך על התקנון, אינה מהווה עושק מיעוט ואינה מקנה למערערים "זכות וטו" על החלטת אסיפת הדיירים".

13. בתיק 211/07, משפ' יורמן נ' יהודית גליק נקבע על ידי כב' המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה, עו"ד ציפורה פיגנבוים כדלקמן:

"על פי הדין אין בנוהג כדי לכבול את הנוהגים לפיו לעולמי עד. בעל דירה ששלם בפועל דמי ועד אחידים על פני פרק זמן מסוים, יהיה משכו כאשר יהא, גם הוא אינו כבול בהסדר זה מכאן ולעולם אלא אם התחייב לכך במפורש. רצונו של בעל דירה לאמץ הסדר גביה מסוים מתבטא בעצם ביצוע התשלום. כל עוד שילם את חלקו עפ"י מפתח מסוים כבל עצמו אליו מרצונו, ביטא בהתנהגותו את הסכמתו הנמשכת לאותו הסדר. אולם מרגע שהודיע שאינו מסכים עוד לאותו ההסדר, לא ניתן לכפות עליו שלא בהסכמתו הסדר שונה מזה העומד לזכותו בחוק".

14. באשר לחוקיות קבלת ההחלטה לשוב ולגבות בהתאם לשיעור ההשתתפות הקבוע בתקנון המוסכם, נקבע בפסק הדין בעניין שר שלום לעיל כדלקמן:

"לנוכח העובדה ששיטת החישוב "החדשה" מעוגנת בתקנון הבית לא היה כלל צורך בהחלטה של אסיפת דיירים. מכל מקום, מכיוון שגם ההחלטות להיטיב עם המערערים התקבלו באופן זהה מושתקים המערערים מלטעון כנגד חוקיות קבלתה של ההחלטה אשר אינה לשביעות רצונם".

15. הדברים שהובאו לעיל יפים אף לענייננו, ואין לי אלא לאמצם, ולקבוע, כי אפילו שילמה הנתבעת מיסי וועד בשיעור הנמוך מזה הקבוע בתקנון המוסכם, במשך שנים, רשאית נציגות הבית להפסיק את התשלום "המיטיב", ולדרוש מהנתבעת לשלם את חלקה בהתאם לשיעור הקבוע בתקנון המוסכם של הבית.

16. עתה, יש להידרש לשאלה האם ניתן להחיל שינוי זה באופן רטרואקטיבי?



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 145/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בע"א (י"ם) 11355/07, נאווה שמחון כלפון ביטון נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אורוגאי 31, קרית יובל ירושלים, נקבע, כי מועד החישוב הינו מכאן ולהבא, ואין לחייב בגין העבר :

"חיזוק נוסף להיות הסכם שבנוהג בין הצדדים כי אין גובים מן החניות.... הרי עצם ההתנהגות במשך כל השנים יצרה נוהג שמשמעותו הסכם שאין גובים דמי ועד מן החניות, כפי שנקבע בפסק הדין, ולפיכך אין מקום לתבוע בגין אותם שנים. אין במסגרת הליך זה להיזקק לגבי העתיד, אולם משל הוא כי גם לגבי אדם ברשות ניתן לדרוש הפסקת הרשות בכל עת, מכאן ולהבא. לפיכך, לא היה מקום לחייב את המערערת בסכום כלשהו כלפי העבר".

ברוח דברים זו נקבע אף בע"א (חי) 1688/00, נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך, פ"מ תשס"ב (1) 721 :

"אני מסכימה לקביעה זו של המפקחת שאין לחייב את הנציגות להחזיר לכל אחד מבעלי הדירות ששילם לפי "השיטה השוויונית" כפי שנקבעה על ידי האסיפה להחזיר לו עבור התקופה בה שילם ביתר. יש לראותו כמי שהסכים לקביעה זו כל עוד שילם על פיה. התשלום מהווה ראיה על הסכמתו לשלם ומצג כלפי הנציגות ויתר בעלי הדירות שהוא הסכים לשיטת התשלום, מצג עליו התבססה הנציגות בתכנון הוצאותיה".

ראה אף פסק הדין בעניין שר שלום לעיל, וכן תיק 211/07 לעיל.

17. ובמקרה שלפנינו, אין חולק, כאמור, כי הנתבעת שילמה במשך שנים, מיסי וועד בשיעור מופחת מזה הקבוע בתקנון המוסכם, ומשכך נוצר בין דיירי הבית ובין הנתבעת הסכם שבנוהג לפיו חלקה של הנתבעת בהוצאות הדרושות לניהול והחזקתו של הבית יהיה בשיעור מופחת מזה הקבוע בתקנון, ולפיכך אין מקום לחייב הנתבעת בסכום כלשהו כלפי העבר אלא מהמועד בו חדלה הסכמתה של נציגות הבית ליתן לנתבעת את ההטבה האמורה.

על פי החומר שהובא בפני, עולה, כי תכתובת בין נציגות הבית לנתבעת בדבר הפסקת ההטבה, החלה באוגוסט, 2010, כך שיש לראות במועד זה המועד בו ידעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 145/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הנתבעת אודות הפסקת ההטבה שניתנה לה, ומשכך יש לראות במועד זה מועד הימנו רשאית התובעת לגבות מהנתבעת מיסי וועד בית בהתאם לשיעור הקבוע בתקנון המוסכם של הבית.

18. באשר לטענת הקיזוז שהועלתה על ידי הנתבעת, הרי שאין בידי לקבלה. טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה כלל בפני. כך גם לא הוכח בפני באם נציגות הבית הייתה נוהגת לפעול בשכר ולא בהתנדבות. כך או אחרת, הלכה פסוקה היא, שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, בקיום חבות אחרת כלפיו. ראה רע"א 294/87, ד"ר שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים, (לא פורסם):

"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונית כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969".

ראה גם ע"א (ת"א) 204/79, וייזר ואח' נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503:

"אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך."

19. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה בחלקה, וקובעת, כי החל מחודש אוגוסט, 2010 תשלם הנתבעת לתובעת את מלוא חובה כדמי ועד בשיעור הקבוע בתקנון הבית המוסכם בגובה 58/268 מסך הוצאות הבית.

20. כן אני מורה, כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של 694 ₪ עבור הוצאות אגרת התביעה וכן סך של 150 ₪ לכל אחד משני נציגי התובעת, מר צבי שלו והגב' שרה יחימוביץ', כשכר בטלה והוצאות אישיות. סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 145/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום
התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מן הצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים, בתאריך כ"ב בניסן תשע"א, 26 באפריל 2011.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה